

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/1891/25

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – פיצויי פיטורים בזמן אמת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 20 בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ה), לא שולמו פיצויי הפיטורים מקופת הגמל לזכאי לקבלם שביקש את משיכתם, אף לאחר שנמסרה הודעת המעסיק כאמור בסעיף קטן (ה), יחולו הוראות אלה :

(1) מתום 21 ימים ממועד הודעת המעסיק לקופת הגמל, תחויב הקופה לשלם לזכאי ריבית מיוחדת בשיעור של פי שלושה מן הריבית לפי ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" שבחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961² ;

(2) מתום 60 ימים ממועד הודעת המעסיק לקופת הגמל, תחויב הקופה לשלם לזכאי פיצויי הלנה בהתאם לסעיף 17(א)(1) ממועד הפיטורים ועד מועד התשלום ;

(3) הוראות סעיף 18 לא יחולו על פיצויי הלנה לפי פסקה (2)."

2. תיקון סעיף 28 בסעיף 28(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא :

"(2א) אין בהוראות פסקה (2) כדי לגרוע מזכותו של העובד לתבוע את המעסיק להעברת הסכום שהמעסיק חייב לקופת הגמל ולגבי פיצויי הלנת שכר בשל סכום כאמור ;

(ב2) אין בהוראות פסקה (2א) כדי לגרוע מחובות קופת הגמל לפי הוראות סעיף 19א."

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

² ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

דברי הסבר

סעיף 1 במציאות רגילה שבה רק 25% מהמובטלים זכאים לדמי אבטלה, עולים שבעתיים חיוניותם וחשיבותם של פיצויי הפיטורים לעובד שפוטר ממקום עבודתו ונותר בלא מקור פרנסה, וממילא חווה שבר עמוק.

חוק פיצויי פיטורים קובע לוח זמנים נוקשה לקבלת פיצויי הפיטורים מן המעסיק. אם המעסיק אינו עומד בלוח זמנים זה, הרי שהוא מחויב בסנקציה עונשית במהותה: פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. ואולם, כאשר המעסיק מפקיד את כספי הפיצויים בקרן פנסיה, בקופת גמל או בחברת ביטוח, לרבות בהתאם לחובתו לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, הרי שעם מסירת הודעה בדבר סיום עבודתו של העובד, מהמעסיק לגורם שאצלו הופקד הכסף, תמה אחריות המעסיק לתשלום פיצויי הפיטורים. זאת שעה שנגד קופת הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנסיה אין כל סנקציה במקרה שאינן מעבירות לעובד את כספי פיצויי הפיטורים, וכך המעסיק פטור מתשלום פיצויי הפיטורים, ואילו נגד הגוף המלין את פיצויי העובד אין כל סנקציה.

בפועל, בשל היעדר סנקציה כלשהי על קופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח, עובדים ממתנינים תקופות ארוכות העשויות להגיע לכדי חצי שנה ואף שנה עד לקבלת הכספים, בעוד שבאופן רגיל ועל פי כוונתו המקורית של המחוקק היו הכספים אמורים להתקבל מיד עם תום העבודה ולא יאוחר מ-30 ימים לאחר שיחסי העבודה מסתיימים.

על מנת להבטיח את העברת כספי הפיצויים לעובד במועד, יש לקבוע סנקציה כלפי קופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח המחזיקות בידיהן את כספי העובד.

המנגנון העונשי המוצע בסעיף זה הוא הדרגתי, כאשר הסנקציה המקסימאלית מגיעה למיצוי בתקופה הנעה בין 75 ימים ל-90 ימים לאחר מועד הפיטורים, אם העובד טרם קיבל את פיצויי הפיטורים שהוא זכאי להם.

סעיף 2 חוק הגנת השכר קובע כיום כי אם המעסיק לא העביר כספים אשר היה עליו להעביר לקופת גמל, קרן פנסיה או לחברת ביטוח, הרי שרואים כספים אלו כשכר מולן. ואולם החוק מעניק רק בידי קופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח אפשרות לתבוע את פיצויי הלנת השכר. נוכח העובדה שכספים אלו מיועדים לטובת העובד, ובחלק מהמקרים אף מנוכים ממשכורתו, מוצע להעניק לעובד את התמריץ ואת הזכות לתבוע מהמעסיק שיעביר את הסכום האמור לקופת הגמל וכן לתבוע בגינם פיצויי הלנת שכר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/914/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/560/25). הצעת החוק זהה לפ/914/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)